

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5248/2537

อัยการ นราธิวาส
นาย สม ดชคหรือหมาด สีไชย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 245

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,289(4) พิพากษาลงโทษประหารชีวิตของกลางริบ โจทก์และจำเลย ต่างไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 3 ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสองศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า จำเลยเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตายโดย ไตร่ตรองไว้ก่อนเช่นเดียวกัน แต่เมื่อปรับบทลงโทษตามมาตรา 289(4) แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องปรับบทลงโทษตามมาตรา 288อีก พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(4) นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งมีผลเท่ากับศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน คดีเป็นอันถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสองแล้วจำเลยย่อมฎีกาไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยโดยเจตนาฆ่านายสุขสันต์ ชูศรี ผู้ตายและไตร่ตรองไว้ก่อนได้เตรียมท่อนเหล็กท่อนยาวประมาณ 1 ฟุตจำนวน 1 ท่อน และมีดพร้า 1 เล่ม

เป็นอาวุธซุกซ่อนไว้ก่อนเมื่อผู้ตายนอนหลับ จำเลยได้ใช้อาวุธดังกล่าวตีและฟันศีรษะ และบริเวณใบหน้าหลายครั้งเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 33 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 289(4) ลงโทษประหารชีวิต ของกลางริบ

โจทก์และจำเลยต่างไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 3 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 245 วรรคสอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตายโดย ไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289(4) พิพากษาลงโทษประหารชีวิตของกลางริบ โจทก์และจำเลยต่างไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้น ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 3 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า จำเลยเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตายโดย ไตร่ตรองไว้ก่อนเช่นเดียวกัน แต่เมื่อปรับบทลงโทษตามมาตรา 289(4) แล้ว ก็ไม่ จำเป็นต้องปรับบทลงโทษตามมาตรา 288 อีก พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น ซึ่งมีผลเท่ากับศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืนในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

โดยไต่ร่ตรงไว้ก่อน คดีเป็นอันถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสองแล้วจำเลยย่อมฎีกาไม่ได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาของจำเลย

(จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสองบัญญัติว่า "ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งสำนวนคดีที่พิพากษาลงโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิตไปยังศาลอุทธรณ์ ในเมื่อไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษานั้น และคำพิพากษาเช่นว่านี้จะยังไม่ถึงที่สุดเว้นแต่ศาลอุทธรณ์จะได้พิพากษายืน" ข้อความตอนท้ายของบทบัญญัติดังกล่าวที่ว่า "คำพิพากษาเช่นว่านี้จะยังไม่ถึงที่สุดเว้นแต่ศาลอุทธรณ์จะได้พิพากษายืนนั้น"เป็นการจำกัดสิทธิในการฎีกาของจำเลยจึงน่าจะต้องตีความโดยเคร่งครัดว่า ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนเท่านั้นจึงจะฎีกาต่อไปไม่ได้ แม้จะพิพากษายืนด้วยเหตุผลที่ต่างกันก็ตาม แต่ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไม่ว่าจะแก้ไขเล็กน้อยหรือในเรื่องใดก็ตาม จำเลยย่อมฎีกาต่อไปได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2510 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 และมาตรา 289 ให้ลงโทษตามมาตรา 289 ซึ่งเป็นกระหนาบที่หนักตามมาตรา 91 ลดโทษแล้วคงลงโทษจำ

คุกตลอดชีวิต โจทก์จำเลยไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรค 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษา
แก้ว่าจำเลยกระทำผิดกรรมเดียว แต่เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท จึงแก้เฉพาะ
ปรับบทลงโทษเป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 289 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด
ตามมาตรา 90 ดังนี้ คำพิพากษาเช่นว่านี้ยังไม่ถึงที่สุด จำเลยยังฎีกาได้ คำพิพากษา
ฎีกาที่ 853/2511 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 ให้จำคุกจำเลยไว้ตลอดชีวิตส่วนมีดของกลางไม่ริบ โจทก์จำเลยไม่
อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษตามศาล
ชั้นต้น แต่พิพากษาแก้ให้ริบมีดของกลางด้วย ดังนี้ไม่ถือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 คดียังไม่ถึงที่สุด ฎีกาได้
คำพิพากษาฎีกาที่ 1499/2516 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไว้ตลอดชีวิต
ปลดกระสุนปืนของกลางริบ โจทก์จำเลยไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปศาล
อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน ปลดกระสุนปืนของกลางโจทก์ไม่ได้ขอให้ริบ จึงไม่ริบ ดังนั้นคดียอม
ถึงที่สุดแล้วจำเลยฎีกาไม่ได้ คำพิพากษาฎีกาที่ 399/2537 ศาลชั้นต้นพิพากษา
ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ให้จำคุกจำเลยตลอดชีวิต
โจทก์และจำเลยไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสองศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณา
แก้เฉพาะให้กำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ศาลชั้นต้นยังมิได้กำหนด ซึ่ง
มีผลเท่ากับศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารษายืนในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ความผิดฐานนี้จึง
เป็นอันถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง
จะเห็นได้ว่า คำพิพากษาฎีกาที่ 399/2537 ไม่ถือตามแนวคำพิพากษาฎีกาที่มีมาแต่
เดิม คำพิพากษาฎีกาฉบับที่บันทึกนี้ก็เดินตามคำพิพากษาฎีกาที่ 399/2537 โดย

พิจารณาเฉพาะเนื้อหาของความผิดที่ศาลลงโทษจำคุกหรือประหารชีวิตเป็นสำคัญว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยกันหรือไม่ หากเห็นพ้องด้วยกันในส่วนนี้ ก็เป็นการพิพากษายืน จำเลยจะฎีกาในส่วนของความผิดนี้อีกไม่ได้ซึ่งน่าจะเป็นการ ดีความที่ขัดกับถ้อยคำตามลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสองและเป็นการตัดสิทธิของ จำเลย ไพโรจน์ วายุภาพ